DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA' (ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°. 445) RELATIVA ALLA LEGITTIMA OCCUPAZIONE DELL'IMMOBILE OGGETTO DI RICHIESTA DI FORNITURA (Art. 5 del D.L. 28.3.2014 n. 47 convertito in L. 23.5.2014 n.80) E COMUNICAZIONE DEI DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL'IMMOBILE PRESSO CUI E' ATTIVATA L'UTENZA (Art. 1, comma 333, Legge 30.12.2004 n. 311)

DATI RELATIVI AL CLIENTE		
Nome e Cognome		
nato/a a	Prov	il
residente a	Cap	Prov
Via	n.	
Codice Fiscale		

Solo per aziende, associazioni, ecc.

Denominazione sociale		
Con sede in	Cap	Prov
Via	n.	
Codice Fiscale/P.IVA		
Rappresentata da	in qualità di Amministratore/Legale Rappresentante	

Con riferimento alla fornitura di ☐ Gas metano ☐ Energia Elettrica

presso il POD/PDR _____ attinente l'immobile sito in:

Comune _____ CAP _____ Prov. _____

Via _____ N. _____

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 46 e 47 del medesimo decreto

DICHIARA

di occupare legittimamente l'immobile in base al titolo di seguito descritto

☐ proprietà ☐ contratto di locazione ☐ contratto di comodato ☐ usufrutto

☐ diritto di uso ☐ diritto di abitazione ☐ contratto di affitto ☐ enfiteusi

in forza di titolo ☐ in fase di registrazione (*allegare copia)*

☐ regolarmente trascritto/registrato presso _____in data_____ con n._____

contraddistinto dai seguenti

DATI CATASTALI

Tipo immobile:

☐ Urbano: Comune _____ Prov. _____ Indirizzo _____ N. ____

Edificio_____ Scala_____ Piano_____ Interno_____

☐ Rurale: Comune_____ Prov._____

Codice Comune Catastale | | | | | | Sezione Urbana (se presente) | | | | Foglio | | | | |

Subalterno | | | | | Particella | | | | | | Segue Particella[1] | | | | | | Tipo Particella[2] | |

1) Compilare solo per gli immobili di Comuni per i quali vige il sistema del Catasto Tavolare. Riportare, in questo caso, il carattere "/" seguito dai 4 caratteri del denominatore.
2) Compilare solo per gli immobili diversi da quelli urbani siti nelle Province di Trento e Bolzano. Può assumere solo i valori: F = fondiaria - E = edificabile

ATTENZIONE: se la sezione "Dati catastali identificativi dell'immobile" non è stata compilata, deve essere barrata una delle seguenti caselle, per segnalare il motivo della mancata comunicazione. Barrare con "X" una sola casella.

☐ Immobile non iscrivibile a catasto (NN) ☐ Immobile ancora non iscritto a catasto (AN) ☐ Fornitura temporanea(FT) ☐ Contratto con condominio(CC)

IL CLIENTE (O SUO DELEGATO)*

Luogo _____ il _____ _____

(Firma per esteso e leggibile)

I suoi dati saranno trattati da Vivigas S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, al solo fine di riscontrare la sua richiesta. Il trattamento sarà effettuato nei termini di cui all'informativa privacy ricevuta in fase di sottoscrizione del contratto e presente sul sito www.vivienergia.it. Per esercitare i diritti di cui all'art. 15 e ss del Regolamento (UE) 2016/679 e s.m. e i. può rivolgersi in ogni momento al Titolare.

Allegare: copia di un documento di identità in corso di validità
*** Nel caso di delegato, allegare il Mod-97 di VIVI energia o delega equivalente**

INFORMATIVA PER IL CLIENTE

Gentile Cliente,

desideriamo sottoporre alla Sua cortese attenzione il modello di comunicazione riportato sul fronte della presente, che va utilizzato al fine di ottemperare a quanto previsto dalla **legge finanziaria 2005** (legge 30/12/2004 n. 311) e dalla **legge 23/05/2014, n. 80**.
L'articolo 1 commi 332, 333 e 334 della legge finanziaria 2005, impone a tutte le Società che svolgono attività di somministrazione di energia elettrica, gas e servizi idrici, di richiedere ai Clienti i ***dati catastali identificativi dell'immobile*** presso cui è attivata la fornitura a loro intestata, anche nel caso in cui non siano proprietari o titolari di un diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, ecc.) sull'immobile stesso, ma ne siano ad esempio conduttori o comodatari.
La comunicazione sopra menzionata, debitamente sottoscritta, deve essere restituita in occasione della sottoscrizione del contratto di fornitura o a seguito di specifica richiesta da parte dell'azienda che svolge attività di somministrazione di energia elettrica, gas e servizi idrici (es.: modello allegato a documenti di fatturazione).
Sarà nostra cura, una volta ricevuta la comunicazione, provvedere alla trasmissione dei dati in essa contenuti all'**Anagrafe Tributaria**, così come stabilito dalla stessa Legge finanziaria 2005 e dal provvedimento dei Direttori delle Agenzie delle Entrate e del Territorio del 16/03/2005.

Considerata l'importanza dell'adempimento richiesto dalla legge, La invitiamo a compilare la comunicazione in tutte le sue parti, precisandoLe che la nostra azienda provvederà all'invio dei dati dichiarati, rimanendo estranea ad ogni responsabilità nel caso in cui la comunicazione richiesta non venga prodotta dal Cliente, ovvero venga resa in modo incompleto o con indicazione di dati non corretti.
Al riguardo La informiamo che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. c del D.P.R. 29.9.1973 n. 605 (modificato dall'art. 2 del D.L. 30.9.2005 n. 203, convertito nella L. 2.12.2005 n. 248), qualora venga omessa la comunicazione dei dati catastali da parte del Cliente alla Società che svolge attività di somministrazione di energia elettrica, gas e servizi idrici, ovvero qualora tali dati vengano comunicati in maniera inesatta, è applicabile al Cliente la **sanzione amministrativa da 203 € a 2.065 €**.
Inoltre, in base a quanto previsto dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 44/E del 19.10.2005, nell'ipotesi di mancata comunicazione dei dati catastali da parte del Cliente, la Società di somministrazione deve farne segnalazione all'Agenzia delle Entrate, per i controlli fiscali a carico del Cliente stesso.

Per eventuali ulteriori informazioni riguardanti la normativa che prevede l'obbligo di comunicazione dei dati catastali, potrà rivolgersi direttamente al numero verde dell'Agenzia delle Entrate **848.800.444**, oppure consultare il sito INTERNET dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 23/05/2014, n. 80 i Clienti parti di contratti, tra gli altri, di somministrazione di energia elettrica o gas sono tenuti a consegnare ai soggetti somministranti idonea documentazione relativa al ***titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare***, in originale o copia autentica, o a rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al D.P.R. 8 dicembre 2000, n. 445.

Nel caso in cui Le sia stato consegnato il modello di comunicazione, La preghiamo di restituirlo, accompagnato da copia di un documento di identità, mediante una delle seguenti modalità:

Form online: www.vivienergia.it/contatti

Presso uno degli Store VIVI energia (https://www.vivienergia.it/punti-vendita)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

Si prega di scrivere con chiarezza, in carattere stampatello, utilizzando una penna di colore scuro.

Le caselle non utilizzate devono essere lasciate in bianco, senza scrivere nulla al loro interno.

Devono essere indicati i dati rilevabili dal catasto edilizio urbano (per i fabbricati urbani) o del catasto terreni (per tutti gli altri immobili diversi dai fabbricati urbani, compresi i fabbricati rurali).

Tali dati possono essere da Lei reperiti:
- nell'atto di acquisto dell'immobile
- nella denuncia di successione, se l'immobile è stato ereditato
- in una denuncia o comunicazione ICI presentata in anni precedenti
- in un certificato catastale.

Nel caso di più unità immobiliari con autonomi identificativi catastali, collegate ad una sola utenza (es. appartamento, cantina, box), occorre indicare solo i dati identificativi catastali dell'unità immobiliare principale (es. appartamento).
Per gli immobili condominiali, occorre indicare i dati identificativi catastali dello stabile condominiale nel suo complesso, per il quale l'utenza è stata attivata unitariamente.
Se, invece, nel condominio è presente l'immobile del portiere ovvero altri vani e locali condominiali non destinati al godimento comune dei condomini (es. esercizi commerciali, garage, concessi in locazione a terzi), nella comunicazione vanno indicati anche i dati catastali di tali immobili, fino al momento in cui il conduttore non acquisisca la titolarità dell'utenza e diventi, per questo, oggetto di richiesta separata.

Cordiali saluti **VIVIGAS S.p.A.**